‘비욘드 조닝’의 건축물에의 적용

2026301104 부동산학과 김윤주

1. 연구배경 및 문제 인식

현대 사회의 변화 속도는 AI(인공지능)의 등장과 발달로 점점 더 빨라지고 있다. 그에 비해 법과 제도의 변화 속도는 이를 따라잡지 못해 현실의 변화에 뒤처지는 실정이다. 건축물의 용도에 대한 규정이 대표적이다. 건축 기술의 발달로 한 번 지은 건축물은 100년 이상 쓸 수 있게 됐다. 그러나 건축물의 용도는 처음 지을 때 정한 것을 그대로 지켜야 하는 경우가 대부분이다. 용도 변경을 하더라도 추가 공사비가 들거나 변경 조건이 매우 까다로워 사실상 쉽지 않다.

오랜 기간 다양한 용도로 활용할 수 있는 건물을 초기에 정해둔 용도에만 묶어두는 것은 큰 비효율로 이어진다. 사회 변화에 따라 특정 용도의 건물에 대한 수요가 급감하면 공실이 쌓이고 심한 경우 특정 지역의 공동화(空洞化)로 이어지기도 한다. 멀쩡한 건물을 허물고 새 건물을 짓는 상황이 발생하기도 한다.

본고에서는 이러한 건축물 용도의 경직성 문제를 ‘비욘드 조닝(Beyond Zoning)’ 개념을 적용해 풀고자 한다. 비욘드 조닝은 2022년 3월 발표된 ‘2040 서울도시기본계획’에서 제시된 개념이다. 기존 ‘국토의 계획 및 이용에 관한 법률’에 따른 용도지역제는 도시 내에서 토지의 이용 목적을 주거·상업·공업·녹지지역 네 가지로 나누도록 하고 있다. 현행 용도지역제는 체계적인 개발·정비·관리·보전이 가능하다는 장점이 있지만, 동일 용도지역에 대해서는 포괄적이고 획일적인 규제가 적용된다는 한계가 있다. 특히 대도시라는 서울의 특성을 무시한 채 전국에 동일한 제도가 적용된다는 문제도 지적된다. ‘2040 서울도시기본계획’에서는 경직된 토지이용과 정량적인 용도지역별 관리는 미래 도시공간을 담기에는 한계가 있다고 보고, 대안으로 용도지역 변경 등을 유연하게 운영하는 ‘비욘드 조닝’을 제시했다. 동일 용도지역이라도 공간구조·도시조직·기반시설 여건·개발현황 등 지역특성에 따라 용도·밀도·높이 등을 차등 관리하는 것이 이 제도의 핵심이다.

다만 ‘2040 서울도시기본계획’이 제시한 비욘드 조닝은 토지 단위인 용도지역제에 국한됐다. 본고에서는 이 개념을 개별 건축물 단위로 확장 적용하는 것이 가능할지 살펴보고 이에 따른 한계도 검토하고자 한다.

2. 사회적 현상 및 부동산학적 분석

우리나라 건축법은 건축물의 용도를 유사한 구조, 이용 목적, 형태별로 분류해 크게 29가지 용도로 구분하고 있다. 단독주택, 공동주택, 제1·2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설 등이 있다. 각각의 용도는 다시 9개 시설군으로 나뉘는

데, 같은 시설군 내 용도변경은 건축물 대장 기재 내용의 변경 신청이 필요하다. 다른 시설군으로 용도를 변경할 경우에는 허가 또는 신고가 필요하다. 그러나 용도를 변경하는 과정에서 주차장법, 하수도법, 소방시설법 등 다른 법령에 따라 충족해야 하는 요건이 달라진다. 법정 주차대수, 정화조 용량 등을 맞추기 위해 추가 공사가 필요해 막대한 비용이 들어가기도 한다. 또 해당 토지가 정하는 용도지역에서 금지하는 업종이라면 용도 변경이 원칙적으로 불가능하다.

이처럼 경직된 용도 제한으로 인해 수요와 공급 변화에 따라 건축물의 용도를 변경하기란 쉽지 않다. 때문에 한때 수요가 많았던 건축물이 시장 변화에 따라 가치가 수직 하락하기도 하고, 합법이라고 여겨졌던 건축물의 이용이 근소한 차이로 불법으로 판명돼 대다수의 선량한 피해자를 낳기도 한다. 그 과정에서 개인은 물론 사회 전체적으로도 불필요한 손실이 발생한다.

공급까지 시차가 있는 부동산 시장의 특성상 수요가 감소하면 과잉 공급 문제가 대두된다. 착공 시점에는 부족했지만 준공 시점에는 오히려 공급 과잉 상태가 되면서 미분양과 공실이 늘어난다. 그러나 건축물의 용도를 변경하기가 까다롭고, 결국 멀쩡한 건물이 통째로 공실이 되거나 심한 경우 이러한 건축물이 밀집한 지역 전체가 황폐화하기도 한다. 건물이 튼튼한 상태여도 기존 용도로는 이용 가치가 떨어져 허물고 다시 새 건물을 짓기도 한다. 이 경우 공사비가 다시 들어갈 뿐 아니라 폐기물과 탄소 발생 등 환경 문제로도 이어진다.

이러한 문제를 해결하기 위해 건물에 비욘드 조닝 개념을 적용해 보다 유연한 용도 변경이 가능하도록 할 것을 제안한다. 우선 건축 시점에 복수 용도를 정할 수 있도록 하거나 전환 가능 용도를 사전 승인해주는 방안이 있다. 우리나라는 2016년 건축물 복수용도 인정규정을 제정해 한 공간의 용도를 두 개 이상으로 정할 수 있게 하고 있다. 저층에 상가가 있고 고층에 주택이 있는 주상복합건축물이 대표적이다. 다만 같은 시설군 내에서만 복수의 용도를 정할 수 있고, 다른 시설군 간 복수용도 지정은 건축위원회 심의를 거쳐야 한다. 또 입지 기준, 계단 및 출구, 방화구획, 내화구조 등 각 용도별 관련 법령에 따른 기준을 모두 맞춰야 해 단일 용도 건축물보다 규정이 까다롭다. 이 때문에 활용도와 실용성이 낮다는 한계가 지적되고 있다. 이주경·오민정·김은희(2022)[1]는 각 용도별 건축 기준을 적용해야 하기 때문에 기존 건축물에 대한 적용이 어렵다고 지적하며 일부 규제 완화가 필요하다고 봤다. 또 심의를 거쳐야 하는 행정 부담을 완화할 필요도 있다고 봤다.

'2040 서울도시기본계획'에서는 보행일상권, 수변 중심 공간, 낙후 도시기반시설 등 정책 목표 달성을 위한 공간에 비욘드 조닝을 적용해 보다 용도지역 변경 등을 유연하게 운영하자고 제안했다. 건축물의 경우도 중심 업무 지구나 상업 지구 등 사회경제적 상황에 따라 유연한 용도 적용이 필요하다고 판단되는 경우, 건축 시점부터 다양한 용도 활용이 가능하도록 하거나 용도 변경 절차를 간소화하는 방안을 둘 수 있다.

---

1) 이주경·오민정·김은희, '복수용도 인정 규정 활용 현황과 발전 방향', 건축공간연구원, 2022.03.

특히 현재 복수용도 제도의 경우 용도별 건축 기준을 모두 충족해야 해 문턱이 높기 때문에, 이를 개선하고자 안전에 관련된 것이 아니라면 완화 조건을 두는 것을 제안한다. 예를 들어 주차장법에 따른 주차 대수는 복수용도 중 더 완화된 쪽을 적용하되 더 많은 주차 대수 규정이 적용되는 용도로만 건물을 사용할 때에는 외부 주차장 이용이나 비용 납부 제도를 활용하도록 하는 식이다.
복수용도 신청이나 용도 변경 절차를 간소화하는 것도 필요하다. 최초 사례의 복수용도가 건축위원회 등 심의를 통과한 경우, 동일한 용도 지역에 동일 용도로 건물을 신축하고자 한다면 심의 단계는 면제하고 허가만 받아도 되도록 완화하는 방안이 있다.
현행 제도는 중심지 기능 고도화, 역세권 중심 공간구조 실현, 지역균형발전 등 정책 목표에 따라 특정 지역에 대해 복합용도구역, 입지규제최소구역 등 다양한 규제 완화와 특례를 두고 있다. 이러한 지역에 들어서는 건축물의 경우 다양한 용도 활용을 허용해 창의적인 건축을 독려할 수도 있다. 필요한 경우 비(非)안전 규정은 완화하는 특례를 마련할 수도 있다.

3. 사회적 성찰과 스토리텔링

최근 건축물의 용도 제한으로 멀쩡한 건물이 공실로 쌓이고 있는 대표적인 예로는 지식산업센터가 있다. 지식산업센터는 이른바 '아파트형 공장'이라 불리며 2020년대 초반 큰 인기를 끌었던 투자 상품이다. 그러나 입주 업종이 제조업, 지식기반산업, 정보통신산업 등으로 제한되고 수도권은 물론 지방 주요 도시까지 우후죽순으로 들어서며 최근에는 공급 과잉 상태다. 전국 지식산업센터 1553곳 가운데 2023~2025년 준공된 153곳의 평균 공실률은 올해 5월 기준 43.5%에 달한다.[2] 높은 공실률로 인해 지식산업센터의 용도를 바꿔 주거 시설로 공급하자는 논의도 진행되고 있지만, 주거용 건축물 규정에 맞추기 위해서는 리모델링 비용이 추가로 든다. 용도변경 시 주차장 확보 의무를 한시적으로 풀어주기로 했지만 이는 내년까지만 허용된다.
대출 규제와 세금 부담을 덜 수 있어 아파트의 대체재로 한때 주목 받았던 생활숙박시설(생숙)도 비슷한 상황이다. 생활숙박시설은 정부가 2021년 10월 주거 목적으로 사용하면 시가표준액의 10%를 이행 강제금으로 부과하기로 하면서 숙박 시설로도, 주거 시설로도 쓰지 못하는 진퇴양난에 빠졌다. 미신고 생숙 문제가 심각해지자 정부는 뒤늦게 생숙을 오피스텔로 바꿀 수 있도록 주차장, 복도 폭 등 규제를 완화해주고 소규모 숙박 시설로 운영할 수 있도록 규제 샌드박스를 도입했다.[3]
현대 사회의 복잡성으로 인해 이러한 사례는 앞으로 더욱 더 많아질 것이다. 이에 대비해 건축물의 용도 제한을 좀 더 유연하게 적용하는 방안을 고민해야 할 때다. 예기치 못한 사회 변화나 문제가 발생했을 때 규제의 경직성 때문에 적기에 대처하지 못

2) 산업통상부 보도자료, '지식산업센터 입주방식 전면 네거티브 전환', 2026.9.
3) 국토교통부 보도자료, '생활숙박시설 1객실 운영 허용 등 규제샌드박스 실증사업 2건 승인', 2026.1.

한다면 그 피해는 고스란히 사회가 다시 떠안아야 한다.
본고에서는 용도지역제의 비욘드 조닝 개념을 건축물에 적용해 건축물의 복수 용도를 좀 더 유연하게 적용하고 용도 변경 절차를 간소화하는 방안을 제안했다.
다만 안전 문제와 관련해서는 규정을 강화하는 방향이 돼야 한다는 한계가 있다. 구조 진단, 피난·방화 등 안전과 관련된 규정의 경우 복수용도 중 좀 더 엄격한 쪽을 적용하도록 해야 한다. 주차, 교통, 상하수도 등 기반 시설 조건 역시 어느 수준까지 완화할 것인지에 대한 사회적 합의가 필요하다. 용도 전환 후 일정 기간 동안은 지자체의 안전점검이나 사후 점검을 받도록 조건을 다는 것도 방법이 될 수 있다. <끝>

<첨부> AI 프롬프트

- 활용한 LLM : 클로드
- 입력한 프롬프트 : '부동산공간관리법제와 실무' 수업 과제로 '비욘드 조닝 개념의 건축물에의 적용'이라는 제목의 글을 작성하려고 해. 서론(연구배경 및 문제 인식), 본론(사회적 현상 설명), 결론(사회적 현상과 자신만의 스토리텔링을 담은 에세이) 순서로 작성할 거야. 글의 기본 아이디어는 서울도시기본계획 2040에서 제시된 '비욘드 조닝'을 건축물에 적용하여 현재는 건축할 때 정해진 한 가지 용도로만 쓸 수 있는 건축물의 용도 변경을 좀 더 유연하게 하자는 거야. 지금 건물은 한 번 지으면 100년 이상 쓴다고 하는데, 단일 용도로만 정해두면 건물의 수요가 사라졌을 때 멀쩡한 건물을 허물고 다시 지어야 하잖아. 이런 번거로움과 사회적 비용을 줄일 수 있는 방안을 제시하고자 해. 다만 규제 완화의 편익과 안전·기반시설 비용을 함께 비교해 어떤 조건 하에서 이러한 적용이 가능할지도 고려해야 해. 부동산학과 석사과정 학생의 시점에서 이 글의 개요를 작성해줘.